



PUTUSAN
Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supriadi Bin Pardi**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KK Jl. Tenggumung Wetan Garuda 2/3 Rt.
008 Rw. 008 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Supriadi Bin Pardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Maret 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan tanggal 11 April 2026;

Terdakwa didampingi Fariji, S.H., dkk, Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) yang berkantor di Jalan Kedung Asem Nomor 26, Kelurahan Kedung Baru, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN. Sby, tertanggal
16 Desember 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 13 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 13 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI bin PARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI bin PARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dan 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Kategori VI sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby



a. 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,970 (nol koma sembilan tujuh nol) gram;

b. 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,869 (nol koma delapan enam sembilan) gram;

- 1 (satu) buah serok sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Plus warna hitam nomor IMEI 357614600282401 kartu AXIS nomor 083170275742.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUPRIADI bin PARDI, pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 sekira pukul 04.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Sidorame Baru Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 sekira pukul 04.00 WIB sdr. ILHAM (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan mengatakan, “cak kamu gak butuh ta” yang dibalas oleh terdakwa, “iya cak saya buuh punya saya sudah habis” kemudian dijawab oleh sdr. ILHAM (DPO) “butuh berapa” lalu dijawab oleh terdakwa “butuh 2 gram” dan dijawab kembali oleh sdr. ILHAM (DPO) “iya nanti ketemu di tempat biasanya”, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 sekira pukul 04.15 WIB terdakwa sampai di Jl. Sidorame Baru Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya lalu terdakwa menghubungi sdr. ILHAM (DPO) dengan mengatakan “saya sudah sampai” yang dijawab oleh sdr. ILHAM (DPO) “iya barangnya ada di depan tempat sampah”, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu seberat 2 (dua) gram tersebut dan meletakkan uang pembayaran dalam wadah rokok MILD yang diletakkan di depan tempat sampah sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga masing-masing per gramnya adalah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Tenggumung Wetan Garuda 2/3 RT 008 RW 008 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,970$ (nol koma sembilan tujuh nol) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,869$ (nol koma delapan enam sembilan) gram.
- 2) 1 (satu) buah serok sabu;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Plus warna hitam nomor IMEI 357614600282401 kartu AXIS nomor 083170275742.

Ditemukan di bawah lemari di dalam kamar kos terdakwa.

- Bahwa terdakwa belum sempat membagi dan menjual sabu seberat 2 (dua) gram yang didapatkan dari sdr. ILHAM (DPO) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 08969/NNF/2025 pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti:

- Nomor: 26557/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,869$ (nol koma delapan enam sembilan) gram dengan sisa labfor dikembalikan berat netto $\pm 0,846$ (nol koma delapan empat enam) gram;
- Nomor: 26558/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,970$ (nol koma sembilan tujuh nol) gram dengan sisa labfor dikembalikan berat netto $\pm 0,946$ (nol koma sembilan empat enam) gram;
- setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUPRIADI bin PARDI, pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Tenggumung Wetan Garuda 2/3 RT 008 RW 008 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi HARLYAN

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU PRAYOGA anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,970$ (nol koma sembilan tujuh nol) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,869$ (nol koma delapan enam sembilan) gram.
- 2) 1 (satu) buah serok sabu;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Plus warna hitam nomor IMEI 357614600282401 kartu AXIS nomor 083170275742.

Ditemukan di atas kasur di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 08969/NNF/2025 pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti:

- Nomor: 26557/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,869$ (nol koma delapan enam sembilan) gram dengan sisa labfor dikembalikan berat netto $\pm 0,846$ (nol koma delapan empat enam) gram;
 - Nomor: 26558/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,970$ (nol koma sembilan tujuh nol) gram dengan sisa labfor dikembalikan berat netto $\pm 0,946$ (nol koma sembilan empat enam) gram;
- setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya diantaranya saksi Harlyan Bayu Prayoga, telah menangkap Terdakwa di Jl Tenggumung Wetan Garuda 2/3 Rt 008 Rw 008 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya karena masalah jual beli sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,970$ (nol koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,869$ (nol koma delapan enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah serok sabu; 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Plus warna hitam nomor IMEI 357614600282401 kartu AXIS nomor 083170275742 yang ditemukan di atas kasur di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang asalnya membeli dari Ilham (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 04.30 WIB yang diranjau didekat tempat sampah depan gapura Jl. Sidorame Baru Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya dan uangnya ditaruh ditempat yang sama dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dipaket kecil-kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa sebelum sempat sabu-sabu tersebut diedarkan Terdakwa sudah ditangkap saksi bersama team;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar lebih dari sepuluh kali membeli sabu-sabu dari Ilham (DPO);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan dapat konsumsi secara gratis;
- Bahwa terakhir Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 09.00 WIB kepada Cak (DPO) di sebelah masjid rumah Terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya diantaranya saksi Vikry Noor Assegaf, telah menangkap Terdakwa di Jl Tenggumung Wetan Garuda 2/3 Rt 008 Rw 008 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya karena masalah jual beli sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,970$ (nol koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,869$ (nol koma delapan enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah serok sabu; 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Plus warna hitam nomor IMEI 357614600282401 kartu AXIS nomor 083170275742 yang ditemukan di atas kasur di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang asalnya membeli dari Ilham (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 04.30 WIB yang dirantau didekat tempat sampah depan gapura Jl. Sidorame Baru Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya dan uangnya ditaruh ditempat yang sama dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dipoket kecil-kecil untuk dijual kembali;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum sempat sabu-sabu tersebut didarkan Terdakwa sudah ditangkap saksi bersama team;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar lebih dari sepuluh kali membeli sabu-sabu dari Ilham (DPO);
- Bahwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan dapat konsumsi secara gratis;
- Bahwa terakhir Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 09.00 WIB kepada Cak (DPO) di sebelah masjid rumah Terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 10.00 Wib di Jl Tenggumung Wetan Garuda 2/3 Rt 008 Rw 008 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya karena jual beli sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan telah dsita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,970$ (nol koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,869$ (nol koma delapan enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah serok sabu; 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Plus warna hitam nomor IMEI 357614600282401 kartu AXIS nomor 083170275742 yang ditemukan di atas kasur di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut asalnya dibeli Terdakwa dari Ilham (DPO) dan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 04.30 WIB yang dirantau didekat tempat sampah depan gapura Jl. Sidorame Baru Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya dan uangnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby



ditaruh ditempat yang sama dan tujuannya dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya serta konsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa terakhir menjual sabu-sabu kepada Cak (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 09.00 WIB di sebelah masjid rumah Terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) poket kecil;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sabu-sabu yang telah dibeli dari yang Ilham (DPO) yang rencananya akan dijual kembali akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa ditangkap petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diproses lebih lanjut di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual lagi agar mendapat keuntungan baik berupa uang tunai maupun mengkonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak ada ijin dilarang akan tetapi Terdakwa tetap melakukan karena mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,970$ (nol koma sembilan tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,869$ (nol koma delapan enam sembilan) gram.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serok sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Plus warna hitam nomor IMEI 357614600282401 kartu AXIS nomor 083170275742.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 10.00 Wib di Jl Tenggumung Wetan Garuda 2/3 Rt 008 Rw 008 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya karena jual beli sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,970$ (nol koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,869$ (nol koma delapan enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah serok sabu; 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Plus warna hitam nomor IMEI 357614600282401 kartu AXIS nomor 083170275742 yang ditemukan di atas kasur di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut asalnya membeli dari Ilham (DPO) dengan tujuan akan dijual lagi dengan mendapat keuntungan berupa uang tunai dan konsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari sepuluh kali membeli sabu-sabu dari Ilham dan terakhir pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 04.30 WIB yang dirantau didekat tempat sampah depan gapura Jl. Sidorame Baru Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya dan uangnya ditaruh ditempat yang sama sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan konsumsi secara gratis;
- Bahwa terakhir Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu kepada Cak (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 10.00 Wib disebelah masjid samping rumah Terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa saat Terdakwa belum sempat menjual sabu-sabu yang sudah dibeli dari Ilham (DPO) sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. LAB: 08969/NNF/2025 pada kesimpulannya disebutkan barang bukti Nomor: 26557/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,869$ (nol koma delapan enam sembilan) gram dengan sisa labfor dikembalikan berat netto $\pm 0,846$ (nol koma delapan empat enam) gram, Nomor: 26558/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,970$ (nol koma sembilan tujuh nol) gram dengan sisa labfor dikembalikan berat netto $\pm 0,946$ (nol koma sembilan empat enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Supriadi Bin Pardi** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang



memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di Jl Tenggumung Wetan Garuda 2/3 Rt 008 Rw 008 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya karena melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada Ilham (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipicah-pecah dan dijual kembali dan apabila semuanya laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, akan tetapi belum sempat sabu-sabu tersebut dijual Terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa suda lebih dariu sepuluh kali membeli sabu-sabu dari Ilham (DPO) dan dijual kembali, untuk penjualan terakhir kepada Cak (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 10.00 Wib disebelah masjid samping rumah Terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. LAB: 08969/NNF/2025 pada kesimpulannya disebutkan barang bukti Nomor: 26557/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,869$ (nol koma delapan enam sembilan) gram dengan sisa labfor dikembalikan berat netto $\pm 0,846$ (nol koma delapan empat enam) gram, Nomor: 26558/2025/NNF berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,970$ (nol koma sembilan tujuh nol) gram dengan sisa labfor dikembalikan berat netto $\pm 0,946$ (nol koma sembilan empat enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli, menjual sabu-sabu yang diterima dari Ilham (DPO) kemudian dijual kepada Cak (DPO) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 telah jelas disebutkan yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) hanyalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga unsur ke – 2 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I** “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby



yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika disebutkan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan untuk Pasal 114 ayat (2) telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 148 UU Narkotika disebutkan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,970$ (nol koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,869$ (nol koma delapan enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah serok sabu yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Plus warna hitam nomor IMEI 357614600282401 kartu AXIS nomor 083170275742 yang dipergunakan sebagai komunikasi dalam transaksi Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi Bin Pardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,970 (nol koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto ± 0,869 (nol koma delapan enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah serok sabu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Plus warna hitam nomor IMEI 357614600282401 kartu AXIS nomor 083170275742.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2026, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, S.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Cahya Agmelya Sayu Nilam Mg, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, S.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)